

Nr. 127 Ressortbesprechung im Reichsjustizministerium vom 28. Mai 1938, 10 Uhr

R 3001/20463, Bl. 114–117 Sitzungsvermerk des MR Antoni¹

Anwesend: RM Gürtner (Vorsitz), MD Volkmar, MR Vogels, Staud, Ficker, Antoni, OLGR Fechner, StA Rexroth (RJuM); MD Sommer (StdF); RR Nordmann (Rkei); MR Zindel (RFSSChDP); ORR Globke (RIM); MR Roth, LGR Büchner (RKiM); LR v. Haeften (AA); RR Reischauer (RKom. GL Bürckel); AGR Söller (RM Frank/ADR); Ass. v. Scheurl (Reichsrechtsamt der NSDAP); ein Vertreter des OKW (unleserlich).

Beginn: 10:00

Ort: Reichsjustizministerium

[ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE EHESCHLIESSUNG]

Am 28. Mai 1938 fand unter dem Vorsitz des Herrn Ministers eine Ressortbesprechung über den Entwurf eines Gesetzes über die Eheschließung statt, zu der die aus der anliegenden Anwesenheitsliste ersichtlichen Vertreter erschienen waren. Vor Beginn der Besprechung wurden den erschienenen Vertretern die anliegenden Erläuterungen zu dem Gesetzentwurf übergeben².

Der Herr Minister legte zunächst in seinen einleitenden Ausführungen nochmals die Gründe dar, die zur Vorlage des Gesetzentwurfs im gegenwärtigen Zeitpunkt geführt haben. Er betonte hierbei insbesondere, daß es notwendig sei, das Eheschließungs- und Ehescheidungsrecht im Lande Österreich und im übrigen Reichsgebiet durch ein in sich geschlossenes Gesetzeswerk zu vereinheitli-

¹ MR Hans Antoni war Referent der Abt. Österreich des RJuM in Wien. Sitzungsvermerk des RR Nordmann/Rkei in R 43 II/1523a, Bl. 30 f. (Druck: SCHUBERT, Familien- und Erbrecht, S. 280 f.), des LGR Büchner/RKiM in R 5101/23543, Bl. 421. Sprecher vom Bearbeiter hervorgehoben. – Den unmittelbaren Anstoß zu dem Gesetzesvorhaben gab die dringende Harmonisierung des österr. Ehrechts, das die Ziviltrauung nicht kannte und sich an das jeweilige Recht der Religionsgemeinschaften anschloß, folglich auch für Katholiken eine vollgültige Scheidung im bürgerl.-rechtl. Sinne nicht kannte („Dispensehen“; s. ARH III, Nr. 103 Anm. 14; oben Dok. Nr. 104 zu Anm. 15), mit dem des Altreichs. Hierzu vgl. die Eingabe des Wiener „Hilfsvereins für geschiedene Ehen und Dispensehen“ an Hitler vom 18. 3. 1938; R 43 II/1523, Bl. 136–140. Am 8. 4. 1938 hatte RJuM Gürtner dazu Hitler in Linz vorgetragen und die Weisung erhalten, „daß die gesetzgeberische Regelung dieser Frage sofort in Angriff genommen werde. Das österreichische Konkordat steht dem nicht im Wege.“ R 3001/20463, Bl. 23.

Über eine Reform des Scheidungsrechts war bereits seit Herbst 1937 weitgehend Einigkeit erzielt; s. ARH III, Nrr. 103 Ziff. I, 179; Aktenmaterial in R 3001/20472, Bl. 189–312; R 5101/23542, Bl. 233–253. Am 28. 4. hatte der RJuM an RA Mößner, den Vors. des Familienrechtsausschusses der ADR, auch den Entw. eines „Gesetzes über die Eheschließung und die Gültigkeit der Ehe“ übersandt; R 3001/20463, Bl. 38–65. Am 10. 5. leitete der RJuM sodann dem StdF, AA, RIM, RKiM, Chef OKW, RM Frank und dem Leiter seiner Abt. Österreich, Min. Hueber, nachrichtl. auch dem RMRk und Mößner, eine identische Fassung als „Gesetz über die Eheschließung“ zu, lud zu dieser Besprechung ein und erläuterte im Begleitschreiben: „Die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich macht es dringend erforderlich, in kürzester Zeit in Österreich nicht nur das Recht der Ehescheidung, sondern auch das der Eheschließung neu zu regeln und dabei mit dem Rechte des übrigen Deutschen Reichs in Einklang zu bringen. Das führt notwendig dazu, daß auch die deutsche Ehreform abweichend von dem ursprünglichen Plan, wonach zunächst das Recht der Ehescheidung für sich allein geregelt werden sollte, auf das Recht der Eheschließung einschließlich der sogenannten Ehehindernisse mit erstreckt wird, so daß dem Reichskabinett ein einheitlicher Entwurf des Eheschließungs- und Ehescheidungsrechtes vorzulegen wäre. – Die Ergänzung, die hiernach der bereits mit den Ressorts eingehend beratene Ehescheidungsentwurf erfahren mußte, ist in dem anliegenden Entwurf des Eheschließungsrechtes enthalten.“ R 3001/20463, Bl. 85–92; R 43 II/1523a, Bl. 2–9; SCHUBERT, Familien- und Erbrecht, S. XXIX, 252–260. Vgl. APK I 1, Reg. Nr. 12630; II 3, Reg. Nr. 31853. Darstellung einschließl. der Vorarbeiten des ADR-Ausschusses s. BLASIUS, Ehescheidung, S. 194–204; GRUCHMANN, Ehegesetz, hier S. 68–71.

² „Bemerkungen zu dem Entwurf eines Gesetzes über die Eheschließung“; R 3001/20463, Bl. 125–140; R 43 II/1523a, Bl. 14–29. Druck: SCHUBERT, Familien- und Erbrecht, S. 260–273.

chen³, wobei nicht etwa beabsichtigt sei, durch ein solches Gesetz der abschließenden Neuordnung des gesamten Eherechts vorzugreifen. Die letztere Gefahr bestehe bei dem Recht der Eheschließung um so weniger, als gerade auf diesem Gebiet kaum grundsätzliche Meinungsverschiedenheiten über die Grundzüge der Regelung bestehen dürften.

Der Herr Minister forderte darauf die Vertreter der anderen Ressorts zu einer grundsätzlichen Stellungnahme zu dem Entwurf auf.

Hierauf erklärte der *Vertreter des Reichs- und Preuß. Ministers des Innern*, daß sein Herr Minister⁴ die Notwendigkeit zu einer Neuordnung des Eheschließungsrechtes für das gesamte Reichsgebiet im gegenwärtigen Zeitpunkt nicht anerkennen könne. Im Lande Österreich könne zunächst das Eheschließungsrecht des BGB gegebenenfalls mit einigen in Novellenform vorzunehmenden Änderungen eingeführt werden. Eine Neuregelung des Eheschließungsrechtes, wie sie in dem Entwurf vorgesehen sei, würde der auch von ihm als dringend notwendig angesehenen, aber zur Zeit noch nicht spruchreifen Neuordnung des gesamten Ehe- und Familienrechts vorgreifen und eine unerwünschte Festlegung des Gesetzgebers auf diesem Gebiet bedeuten. Sein Herr Minister lehne daher den vorgelegten Entwurf im ganzen ab und habe ihn beauftragt, von einer sachlichen Stellungnahme zu einzelnen Bestimmungen des Entwurfs abzusehen⁵.

Der *Vertreter des Stellvertreters des Führers* schloß sich dieser Erklärung an und wies insbesondere darauf hin, daß das Eheschließungsrecht nur im Zusammenhang mit dem Ehescheidungsrecht und dem Ehegüterrecht einer Neuregelung zugeführt werden und daher nicht vorweggenommen werden könne, solange die Grundzüge des kommenden Ehescheidungs- und Ehegüterrechts noch nicht feststünden. Demgegenüber wies der *Herr Minister* noch einmal ausdrücklich darauf hin, daß beabsichtigt sei, den vorliegenden Entwurf des Eheschließungsrechtes mit dem bereits mit den Ressorts eingehend besprochenen und auch von Herrn Minister Heß in den Grundzügen gebilligten Entwurf eines Ehescheidungsrechtes zu verbinden, und daß auf der anderen Seite das Ehegüterrecht sehr wohl unabhängig von dem Eheschließungs- und Ehescheidungsrecht behandelt werden könne. Der *Vertreter des Reichsministers für die kirchlichen Angelegenheiten* erklärte, daß sein Herr Minister⁶ dem Entwurf grundsätzlich zustimme, daß er es nur für zweckmäßig halte, bereits in der Überschrift oder in der Eingangsformel des Gesetzes den besonderen Anlaß der Neuregelung (Vereinheitlichung des im Lande Österreich und im übrigen Reichsgebiet geltenden Rechtes) zum Ausdruck zu bringen, um ersichtlich zu machen, daß durch das Gesetz einer abschließenden Neuordnung des Eherechts nicht vorgegriffen werden solle. Dieser Anregung soll auf Anordnung des Herrn Ministers stattgegeben werden.

Auch die *Vertreter des Auswärtigen Amtes, des Oberkommandos der Wehrmacht* und des *Reichsministers Dr. Frank* erklärten die grundsätzliche Zustimmung ihrer Herren Minister zu dem vorgelegten Entwurf.

Auf Grund der anschließenden Aussprache über die einzelnen Bestimmungen des Entwurfs, bei der die *Vertreter des Stellvertreters des Führers, des Reichs- und Preuß. Ministers des Innern* und des *Reichsführers SS* entsprechend der grundsätzlichen Stellungnahme ihrer Herren Minister nur unverbindliche Erklärungen abgeben konnten, hat der Entwurf die aus der Anlage ersichtliche Fassung erhalten⁷.

³ Vgl. hierzu die Aufzeichnung Nordmanns (o. Anm. 1): Gürtner habe einleitend betont, „daß für das Land Österreich keine Gesetzesmaterie einer schnelleren Änderung und Regelung bedürfe als das Eheschließungsrecht. Wegen der derzeitigen Zustände auf diesem Gebiet herrsche in Österreich große politische Unruhe. Das Problem sei derart einschneidend, daß der Führer während seiner Reisen im Lande Österreich fast ausschließlich nur auf diese Frage angesprochen wurde.“

⁴ Wilhelm Frick.

⁵ In diesem Sinne auch die schriftl. Stellungnahme des RIM vom 27. 5. 1938; R 3001/20463, Bl. 141 f.; R 43 II/1523a, Bl. 13. Druck: SCHUBERT, Familien- und Erbrecht, S. 279. Zu den offenen Fragen des Familienrechts vgl. ARH III, Nr. 103 Ziff. II.

⁶ Hanns Kerrl.

⁷ Nach dem Sitzungsergebnis hs. korr. Neufassung als „Gesetz zur Vereinheitlichung des Rechts der Eheschließung im Lande Österreich und im übrigen Reichsgebiet“; R 3001/20463, Bl. 118–124.

Zu dem Abschnitt über die Eheverbote (§§ 4 ff.) erklärte der *Vertreter des Reichsführers SS*, daß es sich bei der Aufrechterhaltung der Eheverbote wegen „Schwägerschaft“ (§ 7)⁸, wegen „Annahme an Kindesstatt“ (§ 10)⁹ und wegen „Geschlechtsverkehrs mit Verwandten gerader Linie des anderen Verlobten“ (§ 11)¹⁰ sowie insbesondere auch bei der Aufrechterhaltung des Eheverbots wegen „Ehebruchs“¹¹ wohl um einige der grundsätzlichen Fragen handle, die nach der Stellungnahme des Reichsführers SS und des Herrn Ministers des Innern einer abschließenden Regelung z. Zt. noch nicht zugänglich seien.

Zu § 14 des Entwurfs¹² erklärten die *Vertreter des Stellvertreters des Führers* und des *Reichsführers SS*, daß von ihrer Seite unter Umständen Wert darauf gelegt werden würde, daß die Vorlage der Heirats-erlaubnis auch von den Angehörigen der SS und des Amtswalterkorps der Partei verlangt würde, soweit für diese eine Ehegenehmigung ihrer Vorgesetzten Dienststelle bereits vorgeschrieben sei oder in Zukunft noch vorgeschrieben werde. Der *Herr Minister* erwiderte hierauf, daß etwaigen Anregungen des Stellvertreters des Führers und des Reichsführers SS in dieser Richtung stattgegeben werden solle.

Zu dem Abschnitt über die Aufhebung der Ehe (§§ 34 ff. des Entwurfs) regte der *Vertreter des Stellvertreters des Führers* an, eine Aufhebung der Ehe auf Antrag des Staatsanwalts in den Fällen vorzusehen, in denen eine Ehe ohne die nach den Bestimmungen der 1. AVO zum Blutschutzgesetz erforderliche Genehmigung¹³ geschlossen ist. Eine solche oder ähnliche Regelung kommt jedoch z. Zt. nicht in Betracht, da die in ihr liegende Ausdehnung des Blutschutzgesetzes nach einer Mitteilung des *Vertreters des M[inisters] d[es] I[nnern]* bisher nicht die Zustimmung des Führers gefunden hat. Zu den Bestimmungen über die „Wiederverheiratung im Falle der Todeserklärung“ (§§ 44, 45)¹⁴ wurde allgemein die Auffassung vertreten, daß mit Rücksicht auf die Wiederkehr eines für tot erklärten Ehegatten jedenfalls dann die Auflösung der 2. Ehe ermöglicht werden solle, wenn *alle* Beteiligten mit einer solchen Auflösung einverstanden seien.

Nach Abschluß der Aussprache über den Entwurf bat der *Vertreter des Reichskommissars Gauleiter Bürckel* darum, daß, falls nicht rasch eine Einigung der Ressorts über die Frage einer allgemeinen

⁸ GesEntw. § 7 *Schwägerschaft* lautete: „(1) Eine Ehe darf nicht geschlossen werden zwischen Verschwägerten in gerader Linie, auch wenn die Ehe, durch welche die Schwägerschaft vermittelt wird, für nichtig erklärt oder aufgelöst worden ist. – (2) Schwägerschaft im Sinne des Abs. 1 besteht zwischen einem Ehegatten und den Blutsverwandten gerader Linie des anderen Ehegatten, gleichgültig ob die Blutsverwandtschaft auf ehelicher oder unehelicher Geburt beruht.“ Vgl. hierzu Dok. Nr. 59 zu Art. 1.

⁹ GesEntw. § 10 *Annahme an Kindesstatt*: „Eine Ehe soll nicht geschlossen werden zwischen einem angenommenen Kinde und seinen Abkömmlingen einerseits und dem Annehmenden andererseits, solange das durch die Annahme begründete Rechtsverhältnis besteht.“

¹⁰ GesEntw. § 11 *Geschlechtsverkehr mit Verwandten gerader Linie des anderen Verlobten*: „(1) Eine Ehe soll nicht geschlossen werden zwischen Personen, von denen die eine mit Blutsverwandten gerader Linie der anderen Geschlechtsverkehr gepflogen hat. – (2) Von dieser Vorschrift kann Befreiung bewilligt werden.“

¹¹ GesEntw. § 9 *Ehebruch* lautete: „(1) Eine Ehe darf nicht geschlossen werden zwischen einem wegen Ehebruchs geschiedenen Ehegatten und demjenigen, mit welchem der geschiedene Ehegatte den Ehebruch begangen hat, wenn dieser Ehebruch in dem Scheidungsurteil als Grund der Scheidung festgestellt ist. – (2) Von dieser Vorschrift kann Befreiung bewilligt werden.“

¹² GesEntw. § 14 *Heiratserlaubnis*: „Angehörige der Wehrmacht und des Reichsarbeitsdienstes sowie Beamte, die zur Eingehung einer Ehe einer besonderen Erlaubnis ihrer Vorgesetzten Dienststelle bedürfen, sollen nicht ohne diese Erlaubnis eine Ehe eingehen.“

¹³ Zusage § 3 der 1. AusfVO zum BlutschutzG vom 14. 11. 1935 (RGBl. I S. 1334) bedurften jüd. Mischlinge mit zwei jüd. Großeltern („Halbjuden“) zur Heirat „mit Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes oder mit Staatsangehörigen jüdischen Mischlingen, die nur einen volljüdischen Großelternanteil haben“, der Genehmigung des RIM und StdF (die aber nach interner Anweisung regelmäßig versagt wurde).

¹⁴ GesEntw. § 44: „(1) Geht ein Ehegatte, nachdem der andere Ehegatte für tot erklärt worden ist, eine neue Ehe ein, so ist die neue Ehe nicht deshalb nichtig, weil der für tot erklärte Ehegatte noch lebt, es sei denn, daß beide Ehegatten bei der Eheschließung wissen, daß er die Todeserklärung überlebt hat. – (2) Mit der Schließung der neuen Ehe wird die frühere Ehe aufgelöst. Sie bleibt auch dann aufgelöst, wenn die Todeserklärung infolge einer Anfechtungsklage aufgehoben wird.“

Als § 45 wurde als Ergebnis der Besprechung neu eingefügt: „(1) Lebt der für tot erklärte Ehegatte noch, so kann sein früherer Ehegatte die Aufhebung der neuen Ehe begehren, es sei denn, daß er bei der Eheschließung wußte, daß der tot erklärte Ehegatte die Todeserklärung überlebt hat. – (2) Macht der frühere Ehegatte von dem ihm nach Absatz 1 zustehenden Recht Gebrauch und wird die neue Ehe aufgehoben, so kann er zu Lebzeiten seines Ehegatten aus der früheren Ehe eine neue Ehe nur mit diesem eingehen. Im übrigen bestimmen sich die Folgen der Aufhebung nach § 43 [d. h. wie nach Scheidung].“

Neuregelung des Eheschließungsrechts erzielt werde, jedenfalls die Neuordnung des Eheschließungsrechts und die Liquidation der Dispensehen im Lande Österreich möglichst umgehend durchgeführt werde, und daß der im RJ[u]M zu diesem Zweck bereits ausgearbeitete Gesetzentwurf den beteiligten Ressorts möglichst rasch zur Stellungnahme zugeleitet werden möge. Das letztere wurde von dem *Herrn Minister* zugesagt¹⁵.

ges. V[olkmar] 2/6 F[icker] 31/5

F[echner] 31/5. R[exroth] 31/5 A[ntoni] 29/5

¹⁵ Einer Lösung für das Gesamtreich wurde auch in Österreich der Vorzug gegeben, aber nicht um den Preis längerer Verzögerung. So schrieb RegPräs. Barth i. A. Bürckels am 2. 6. 1938 dem RJuM, indem er auf den Einspruch des RIM anspielte: „Dies ist politisch untragbar, da die Reformierung des Eherechts in Österreich eines der brennendsten politischen Tagesprobleme ist, dessen Lösung in ganz Österreich ungeteilten Beifall finden wird.“ Notfalls müßten hier die einschlägigen Passagen des BGB in Kraft gesetzt werden, unter Verzicht auf die „kleine Eherechtsreform im Gesamtreich“. R 3001/20463, Bl. 186. Ähnlich auch Min. Hueber; s. SCHUBERT, Familien- und Erbrecht, S. 283–285. Gürtner trat deshalb gleich nach dieser Sitzung mit allem Nachdruck an Frick heran: Dok. Nr. 129.

Zitierhinweis

Nr. 127 Ressortbesprechung im Reichsjustizministerium vom 28. Mai 1938, 10 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d127>